Valérie BAETEMAN
9 Allée Cazot
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Tél. : [téléphone] – [e-mail]

[Prénom NOM du voisin]
[Adresse du voisin]
[Code postal VILLE]

Lettre recommandée avec accusé de réception n° [numéro]

Saint-Genis-Laval, le [date]

Objet : Information et demande d'accord – surélévation sur le mur mitoyen en limite de nos propriétés – Permis de construire n° PC 069 204 26 00040 – 9 Allée Cazot

Madame, Monsieur,

Propriétaire de la maison située 9 Allée Cazot, j'ai déposé le 5 octobre 2026 en mairie de Saint-Genis-Laval une demande de permis de construire (n° PC 069 204 26 00040) pour un projet de démolition et reconstruction d'une partie de la maison, de modification de façade, d'amélioration des performances thermiques et de réhabilitation de l'annexe. Ce projet est conçu avec [nom de l'architecte / de l'agence].

Lors de l'instruction du dossier, le service urbanisme a relevé que le projet prévoit **la surélévation d'une construction implantée au droit de la limite séparative de nos deux propriétés, sur le mur actuellement mitoyen, qui est conservé**. La mairie m'a rappelé qu'il m'appartient de respecter vos droits et les dispositions du Code civil relatives aux murs mitoyens (articles 653, 658, 659 et 662).

Ne souhaitant pas que vous l'appreniez autrement, je tenais à vous en informer personnellement et à recueillir votre accord avant le démarrage des travaux.

Nature des travaux concernant le mur mitoyen : [exemple : surélévation du mur sur environ … m de longueur, la hauteur côté limite passant de … m à … m]. Vous trouverez ci-joint [les plans de masse, de coupe et de façade côté limite / un extrait des plans du dossier] qui permettent de visualiser le projet.

Mes engagements à votre égard :

- conformément à l'article 658 du Code civil, je prends seule en charge le coût de l'exhaussement, l'entretien de la partie surélevée au-dessus de la hauteur de la clôture commune ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de charge prévue par la loi ;
- conformément à l'article 659, si le mur existant ne peut supporter la surélévation, il sera entièrement reconstruit à mes frais, l'excédent d'épaisseur étant pris de mon côté ; la capacité du mur sera vérifiée avant travaux par [l'architecte / un bureau d'études] ;
- conformément à l'article 662, aucun ouvrage ne sera encastré ou appuyé dans le corps du mur sans votre consentement ou, à défaut, sans expertise préalable fixant les moyens nécessaires pour ne pas nuire à vos droits ;
- conformément à l'article 660, vous conservez la faculté d'acquérir la mitoyenneté de la partie surélevée, dans les conditions prévues par la loi ;
- un état des lieux contradictoire de votre côté du mur sera réalisé avant le début du chantier, que je vous propose d'effectuer [à l'amiable / par commissaire de justice, à mes frais] ; l'entreprise sera titulaire d'une assurance responsabilité civile et décennale, et toute dégradation causée à votre propriété sera réparée ;
- je vous préviendrai de la date de démarrage des travaux au moins [15] jours à l'avance.

Je vous remercie de bien vouloir me retourner, **dans un délai de** [30] **jours**, le coupon-réponse ci-joint, daté et signé, en indiquant votre accord ou vos éventuelles remarques. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour en discuter, ou pour vous présenter le projet sur place, au [téléphone].

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Valérie BAETEMAN

Pièces jointes : (1) plans du projet côté limite séparative – (2) coupon-réponse

COUPON-RÉPONSE

Permis de construire n° PC 069 204 26 00040 – 9 Allée Cazot, 69230 Saint-Genis-Laval

À retourner à : **Valérie BAETEMAN, 9 Allée Cazot, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL**

Je soussigné(e) ……, propriétaire du bien situé ……, déclare avoir reçu le courrier de Mme BAETEMAN du [date] et avoir pris connaissance du projet de surélévation sur le mur mitoyen séparant nos propriétés, tel que décrit dans ce courrier et dans les plans joints.

☐ **Je donne mon accord** à la surélévation du mur mitoyen dans les conditions indiquées.

☐ **Je donne mon accord sous réserve** des observations suivantes :

……

……

☐ **Je ne donne pas mon accord** pour les motifs suivants :

……

……

Fait à ……, le ……

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :